

0011209-44.2017.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... 16/12/2021). Grifos nossos. Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo - Pleito defensivo de envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para oferecimento de proposta de ANPP - Descabimento - Benefício pré-processual que não se aplica após o recebimento da denúncia - Condenação indiscutível - Prova suficiente a indicar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0011209-44.2017.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

702/2017 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO MATIAS

Artigo da Denúncia:

Art. 168 § 1º, III do CP

Data da Audiência:

06/12/2022

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; ausente o Réu RONALDO MATIAS, presente sua Defensora, Dra. Luciane Gabriel Ferreira; presente a vítima Tania Regina Soares; bem como a testemunha arrolada Sandro Donizeti Soares. A audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas da vítima e testemunha. Após, o Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: "MM. Juiz: a proposta de acordo de não

persecução penal restou prejudicada, pois, houve exaurimento da etapa pré-processual e o benefício, por conseguinte, não possui mais cabimento. Neste sentido: "... O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente...". (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). Grifos nossos. Na mesma esteira decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. CONDENAÇÃO DO RÉU. DESCABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) o recebimento da denúncia e o encerramento da prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na PET no REsp 1846021/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). Grifos nossos. "... Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação" (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 1.635.787 - SP, Quinta Turma, Rel: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4 de agosto de 2020, DJe 13 de agosto de 2020). Grifos nossos. Seguindo o consolidado entendimento, posicionou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo: "... como o próprio nome diz, tal instituto tem natureza pré-processual, ou seja, surge como uma alternativa à propositura da persecução penal. Dessa forma, deve ser aplicado antes do oferecimento da denúncia, justamente a fim de evitar a deflagração da ação penal em situações tidas como de menor ofensividade. E, embora o instituto apresente reflexos na esfera penal, trata-se de norma processual, observando-se, assim, o princípio tempus regit actum, não devendo retroagir nos casos de ação penal já iniciada, com recebimento da denúncia e, inclusive, com prolação de édito condenatório". (TJSP; Apelação Criminal 1501105-36.2019.8.26.0530; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021). Grifos nossos. Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo - Pleito defensivo de envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para oferecimento de proposta de ANPP - Descabimento - Benefício pré-processual que não se aplica após o recebimento da denúncia - Condenação indiscutível - Prova suficiente a indicar a responsabilidade criminal do réu, corroborada por sua parcial confissão - Repouso noturno configurado, mesmo que se trate de imóvel desabitado - Precedentes - Dosimetria - Fração de 1/2 aplicada na tentativa que se mostra suficiente em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito mantidos - Preliminar afastada e recursos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1503621-23.2019.8.26.0047; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021). Grifos nossos. APELAÇÃO - RECEPÇÃO - Preliminar - Proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) instituído pelo Pacote Anticrime - Descabimento - Momento processual superado - Irretroatividade - Instituto pré-processual - Ação penal já iniciada - Observância do princípio tempus regit actum - Defesa que sequer mencionou a proposta de acordo no curso da ação penal, em momento processual outro - Preclusão - Preliminar rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude do bem apreendido em seu poder - Absolvição ou desclassificação para a figura culposa - Impossibilidade - Pena que não comporta modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0008775-

03.2018.8.26.0348; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021). Concluindo, por entender não estarem presentes os requisitos legais, deixa o MINISTÉRIO PÚBLICO de formular proposta de acordo de não persecução penal e aguarda o prosseguimento do feito". Então, pelo MM. Juiz foi dito: "Diante da ausência do réu, o qual alterou seu domicílio sem prévio aviso ao Juízo, circunstância esta que inviabilizou a intimação para comparecimento à solenidade (certidão às fls. 169), decreto sua revelia, nos moldes do art. 367, do CPP". A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de RONALDO MATIAS por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 168 § 1º, III do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, no dia 12 de julho de 2017, por volta das 18h, na rua Benedita Rodrigues de Almeida, nº 77, Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, RONALDO MATIAS, qualificado nestes autos, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em uma bateria automotiva marca "Lider 60 AH", no valor de R\$170,00 pertencente à Tânia Regina Soares, de que tinha a posse em razão da profissão. Segundo o apurado, o irmão da vítima, Sandro Donizeti Soares, solicitou ao denunciado, mecânico, que carregasse a bateria automotiva, entregando-lhe o objeto, para que o serviço fosse efetuado. Ocorre que o denunciado não devolveu a bateria automotiva, tomando-a para si, dispondo do objeto como se proprietário fosse. A vítima, então, não teve mais acesso ao bem, arcando com o prejuízo. Auto de avaliação às fls. 57. Denúncia recebida em 08/08/2018, às fls. 47/8. Citação por edital às fls. 113. Citação pessoal às fls. 139. Resposta à acusação apresentada às fls. 143, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 158/9. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O réu não foi interrogado, tendo em vista a decretação de sua revelia. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, máxime em caso no qual o revel é reincidente. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade do crime imputado na inicial restaram bem delineadas durante a instrução, exceção feita à causa de aumento, conforme se verá. Pese confuso o depoimento da vítima Tânia, a respeito do motivo e forma pela qual a bateria do seu veículo chegou às mãos do acusado, fato é que o seu irmão, Sandro, bem esclareceu que essa bateria, instalada no veículo da parente, o qual permanecia na sua garagem, perdeu a carga, razão pela qual a passou para o funileiro Ronaldo, que faria o favor de recarregá-la, sem custos, todavia, não mais devolveu o objeto apesar das cobranças, passando em virtude delas a ameaçá-los, inclusive. Revel, em solo investigativo, fl. 09, o acusado não negou que a bateria chegou em seu poder, alegando, todavia, que por equívoco de seu funcionário fora ela instalada em outro veículo. No mais, comprometeu-se a devolvê-la, mas até hoje, passados mais de cinco anos dos fatos, não o fez, conforme emergiu da instrução sob contraditório. Destarte, não há dúvidas de que o acusado inverteu o ânimo da posse, apropriando-se em seu favor de objeto avaliado à época em R\$170,00 (auto às fls. 57), o que equivale a mais de 20% do valor do salário mínimo para a data dos fatos, afastando a possibilidade de consideração em seu favor para efeitos da aplicação do privilégio, mesmo porque, além disso, é reincidente, de modo que a concessão importaria em fomento à criminalidade, o que não se tolera. Ressalte-se que embora

tenha alegado equívoco do funcionário, com vistas ao afastamento do dolo, Ronaldo não produziu nenhuma prova nesse sentido. Não bastasse, o dolo configurou-se no momento da inversão do ânimo da posse, aqui anotado que o próprio interrogatório de solo policial sugere que o réu tinha ainda naquele momento condições de devolver o bem por conta própria, o que não o fez por decisão exclusivamente sua. Exorbitante, no entanto, considerar que tenha recebido o objeto em razão da sua profissão, na medida em que a testemunha Sandro deixou claro que não se incluía entre os serviços prestados por Ronaldo, funileiro, o carregamento de bateria, tendo o réu se disposto a fazer um favor para o conhecido, sem custo algum. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade de uma apropriação simples, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, gravidade ínsita, pena-base no mínimo, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do acusado. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência, mas em crime de menor potencial ofensivo, art. 309 do CTB (certidão às fls. 155/6), elevo em 1/6 a pena, atingindo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, diante da reincidência. Entretanto, considerado que ela se dá em crime de menor potencial ofensivo, cometido há mais de cinco anos, e ainda que não se visualize, nesse momento, adesão a medidas alternativas, em virtude da revelia, reputo razoável e socialmente recomendável a oportunidade de ressocialização em meio aberto, mediante a substituição da privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 20% do salário mínimo a reverter em favor da vítima, a qual restará então reparada na dimensão do seu prejuízo, e limitação de final de semana. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para, afastada a causa de aumento imputada na prefacial, CONDENAR o RÉU RONALDO MATIAS, por incurso no art. 168 do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pena pecuniária de 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 20% do salário mínimo a reverter em favor da vítima, a qual restará então reparada na dimensão do seu prejuízo, e limitação de final de semana. Recurso em liberdade. Intime-se o revel, por edital. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Intime-se o revel por edital. Caso manifeste interesse em recorrer, intime-se a defesa técnica para apresentação das razões recursais. Nesse caso, honorários parciais serão fixados com essa apresentação, assim como no caso de necessidade de contrarrazões a eventual recurso ministerial. Do contrário, e com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários definitivos". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA